

1500387-04.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... serviria para pagar uma dívida do tráfico; h) entre as drogas que estavam espalhadas no chão e as da sacola haviam 30 porções de maconha, 50 porções de crack e 60 porções de cocaína, além de R\$ 34,00; i) não sei se ele falou sobre estar sendo ameaçado pelo tráfico; j) o policial Luciano Tamagnini tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 3). Por fim, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500387-04.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2054700/2022 - DEL.POL.MAUA, 23251380 - DEL.POL.MAUA, 47/22/116 - DEL.POL.MAUA,

47/2022 - DEL.POL.MAUA, 2054700 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON OLIVEIRA FARIA

Data da Audiência:

30/08/2022

Justiça Gratuita

Em 30 de agosto de 2022 às 15h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Edson Oliveira Faria. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Marcelo Magno Costa e Luciano

Tamagnini. A seguir, certificou-se a incommunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha Marcelo, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Luciano, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. EDSON OLIVEIRA FARIA, qualificado às fls. 17 e 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h:28min, na Rua Joaquim Pereira dos Santos, nº 100, Vila Assis Brasil, nesta cidade e comarca de Mauá, vendia, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 50 eppendorfs de crack, com peso líquido de 17,3g, 60 invólucros de cocaína, com peso líquido de 44,7g, e 30 invólucros de maconha, com peso líquido de 72,2g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 14/16 = 115/117, e laudo químico-toxicológico de fls. 100/102 = 118/120 (fls. 107/108). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 78/80). A denúncia foi oferecida (fls. 106). O réu foi notificado (fls. 140) e apresentou defesa preliminar (fls. 144). A denúncia foi recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 147/152). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Marcelo Magno Costa (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Edson Oliveira Faria (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Luciano Tamagnini (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcelo Magno Costa (fls. 3) e Luciano Tamagnini (fls. 4) e o réu Edson Oliveira Faria (fls. 5). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Edson, em debates, requereu a improcedência da ação por coação moral irresistível. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 11/12). Laudo de constatação provisória (fls. 14/16 = 115/117). Fotos do local dos fatos (fls. 34/36). Fotos das drogas (fls. 37/38). Foto do réu (fls. 39). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 100/102 = 118/120). Folha de antecedentes (fls. 51) e certidão (fls. 49). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16 = 115/117), fotos do local dos fatos (fls. 34/36), fotos das drogas (fls. 37/38), foto do réu

(fls. 39), exame químico toxicológico definitivo (fls. 100/102 = 118/120) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Marcelo Magno Costa disse que: a) me recordo da abordagem; b) ali é um local conhecido por biqueira da Vila Assis, que é conhecido por venda de drogas; c) por volta das 10h:30min, eu e o meu parceiro fomos até lá, paráramos a viatura descaracterizada e não fizemos campana; d) entramos com roupas dissimuladas e vimos o réu alto e de óculos no final da viela; e) chegamos perto dele, havia drogas espalhadas no chão e ele ofereceu a mim; f) ao lado dele, havia uma sacola; g) ele confessou que estava ali e ficaria das 06h:00min às 18h:00min e receberia R\$ 100,00 que serviria para pagar uma dívida do tráfico; h) entre as drogas que estavam espalhadas no chão e as da sacola haviam 30 porções de maconha, 50 porções de crack e 60 porções de cocaína, além de R\$ 34,00; i) não sei se ele falou sobre estar sendo ameaçado pelo tráfico; j) o policial Luciano Tamagnini tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 3). Por fim, o réu Edson Oliveira Faria, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu estava trabalhando, vendendo drogas, porque eu devia lá, estava sendo obrigado, sob pressão; c) os R\$ 34,00 eram da venda das drogas; d) estou muito arrependido; e) estou há três meses de tratamento em clínica e acho que o tratamento é de seis meses (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16 = 115/117), fotos do local dos fatos (fls. 34/36), fotos das drogas (fls. 37/38), foto do réu (fls. 39), exame químico toxicológico definitivo (fls. 100/102 = 118/120), como também pelos depoimentos das testemunhas Luciano Tamagnini (gravação audiovisual e fls. 4) e Marcelo Magno Costa (fls. 3), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela da confissão do réu Edson Oliveira Faria (gravação audiovisual e fls. 5), foi comprovado que as testemunhas são policiais civis, dirigiram-se a biqueira da Vila da Assis, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando detiveram o réu com 50 eppendorfs de crack, pesando 17,3g, 60 porções de cocaína, pesando 44,7g, e 30 porções de maconha, pesando 72,2g, além de R\$ 34,00. Não há prova da coação moral irresistível, nem dúvida, somente há alegação do réu de que ela estaria sendo obrigado a vender drogas. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Edson Oliveira Faria, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (50 eppendorfs de crack, pesando 17,3g, 60 porções de cocaína, pesando 44,7g, e 30 porções de maconha, pesando 72,2g - fls. 11/12, 14/16 = 115/117 e 100/102 = 118/120) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 49 e 51). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Não reduzi a pena em face da confissão do réu (gravação audiovisual), pois a pena ainda se encontra no seu patamar mínimo, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação

da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara,

foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a eles ao réu (fls. 49 e 51). Entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de drogas, mas, excepcionalmente, para que a pena da ré não se restrinja ao comparecimento mensal ao Fórum para justificar as suas atividades, o que geraria a sensação de impunidade, já que não houve a instituição do regime albergue pelo Estado (artigo 203 da Lei nº 7.210/1984), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela (fls. 49 e 51), nos termos do artigo 44 do Código Penal. Por fim, ressalto que excepcionalmente foi concedido o regime aberto e a substituição da pena, porque o réu está em tratamento de drogas (fls. 124 e 140). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 19). Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 11/12), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 11/12, 14/16 = 115/117 e 100/102 = 118/120). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu EDSON OLIVEIRA FARIA (R.G. nº 35.061.198-1-SSP/SP - filho de Deziderio Matias de Farias e Aparecida Cardoso de Oliveira Faria - fls. 6, 17 e 20), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 78/80). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.